

Condiciones internacionales de venta de Naue GmbH & Co. KG

§ 1 Aplicación de estas condiciones internacionales de venta

1. Las cláusulas contempladas en estas condiciones internacionales de venta son parte integrante de todos los contratos de compraventa que se celebren a partir del 1 de Julio 2024. No serán de aplicación condiciones que difieran de estas condiciones internacionales de venta o condiciones de contratación del comprador que difieran de normas legales, incluso en el caso en que no formulemos oposición o prestemos o recibamos servicios.
2. No se aplican estas condiciones internacionales de venta, si la mercadería es comprada para el uso personal o para el uso familiar o doméstico y si sabíamos o debimos haber tenido conocimiento antes o en el momento de la celebración del contrato, que la mercadería estaba prevista para tales fines. En este sentido, el comprador manifiesta que no compra la mercadería ni para el uso personal ni para su uso familiar o doméstico.

§ 2 Celebración del contrato de compraventa

1. El contrato de compraventa requerirá siempre de un pedido escrito del comprador.
2. Podemos aceptar el pedido mediante nuestra confirmación del pedido (en lo siguiente „confirmación del pedido“) dentro de catorce (14) días naturales contados a partir de su recepción.

§ 3 Derecho aplicable

1. El contrato de compraventa está sujeto a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías („CISG“ y/o „UN-Kaufrecht“) en su versión inglesa del 11.04.1980 y, en cuanto a los ámbitos no regulados en el CISG, subsidiariamente, al Código de Obligaciones suizo. Igualmente, se aplica el CISG a los pactos sobre competencias judiciales y de arbitraje.
2. En caso de emplearse cláusulas comerciales serán de aplicación las Incoterms 2010 de la Cámara Internacional de Comercio teniendo en cuenta las normas previstas en estas condiciones internacionales de venta.

§ 4 Requisitos de la mercadería, pretensiones de terceros

1. La mercadería a entregar deberá cumplir las especificaciones y exigencias cualitativas recogidas en la confirmación del pedido y en las correspondientes hojas con datos. En la medida en que no se mencionen especificaciones o requisitos cualitativos en la confirmación del pedido o en las correspondientes hoja de datos, se entenderá que la mercadería es conforme al contrato, si es apta para los fines usuales en Alemania y si es apta para los fines a que ordinariamente se destine en Alemania mercadería del mismo tipo. Salvo que no se haya pactado expresamente otra cosa, la mercadería no deberá ser conforme a los derechos y normas aplicables fuera de Alemania. El comprador está obligado a observar exactamente las instrucciones de instalación que hemos confeccionado para la correspondiente mercadería ya que las características de la mercadería puede variar en caso de un uso y/o instalación inadecuados.
2. Si el comprador tiene la intención de utilizar la mercadería bajo condiciones inusuales o bajo condiciones que puedan implicar un riesgo para la seguridad o la salud de cualquier persona o

para el medio ambiente, el comprador deberá informarnos por escrito antes de la celebración del contrato de compraventa.

3. Los derechos y pretensiones de terceros (en especial, derechos y pretensiones basados en el derecho de la propiedad o el derecho de la propiedad industrial) solamente constituirán un vicio jurídico, si estos derechos y/o pretensiones están en vigor y registrados en Alemania e impidan el uso de la mercadería en Alemania.

§ 5 Obligación de entrega, transmisión del riesgo

1. Estamos obligados a entregar la mercadería contemplada en la confirmación del pedido. La mercadería a suministrar deberá estar empaquetada en la medida en que no sea costumbre comercial su entrega sin empaque.
2. En la medida en que no se haya pactado otra modalidad de entrega u otra cláusula Incoterm, la entrega se efectuará conforme FCA Gewerbestrasse 2, 32239 Espelkamp/Alemania Incoterms 2020 o FCA Markneukirchner Strasse 2-4, 08626 Adorf/Alemania Incoterms 2020, depende de la localización de la producción.
3. El cumplimiento de la fecha o el plazo de entrega mencionado en la confirmación del pedido no es una obligación esencial del contrato y el incumplimiento de la fecha o el plazo no constituyen una infracción contractual esencial. En caso de haberse pactado un plazo de entrega, nos reservamos el derecho a determinar el momento exacto de la entrega dentro de dicho plazo.
4. Todas las fechas y plazos de entrega dependerán de que el comprador cumpla con todas sus obligaciones a su debido tiempo. El comprador, deberá, especialmente, facilitar todas las licencias, dibujos, etc. y/o ratificarlas y efectuar todos los pagos pactados, en el momento acordado.
5. Estamos facultados a realizar entregas parciales y facturarlas por separado.
6. El riesgo se transmitirá con la entrega conforme a la cláusula Incoterms pactada. En el caso en que el comprador no recepcione la mercadería, el riesgo se transmitirá en el momento en que el comprador incumpla su obligación de recepción.
7. Además de los derechos legales que nos asisten, estamos facultados a suspender el cumplimiento de nuestras obligaciones, si existen indicios razonables de que el comprador no cumplirá con sus obligaciones contractuales, especialmente, que no estará en condiciones de pagar el precio de compraventa pactado dentro del tiempo acordado.

§ 6 Albarán, facturas, otros documentos

1. Ponemos a disposición del comprador un albarán que se corresponda a nuestro estándar usual.
2. Independientemente de la cláusula Incoterms aplicada, no estamos obligados a ocuparnos del despacho de exportación. Sin embargo, gestionaremos con cargo del riesgo para el comprador y a expensas de éste, y en la medida en que el comprador nos haya facilitado todas las informaciones necesarias, todas las licencias de exportación y las formalidades de aduana.
3. Solamente estamos obligados a entregar al comprador aquellos documentos que se mencionen expresamente en la confirmación del pedido.

§ 7 Obligación de pago del precio de compraventa

1. El comprador deberá transferir el precio de compraventa pactado a la cuenta indicada por nosotros. El lugar de cumplimiento del pago es 32339 Espelkamp/Alemania. Las comisiones bancarias que se generen fuera de Alemania serán de cargo del comprador. El pago deberá efectuarse sin deducciones y es exigible en el día indicado en la confirmación del pedido o dentro del plazo ahí indicado que se computará a partir de la fecha de la factura. Si la confirmación del pedido no contemplase día ni plazo, el pago deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de facturación. La recepción de la mercadería no es requisito del devengo del pago del precio de compraventa.
2. El precio pactado se entiende sin incluir el tipo del Impuesto al Valor Añadido legal aplicable en el día de la entrega.
3. El comprador solamente estará facultado a ejercitar su derecho de retención o diferir el cumplimiento de su prestación, si la pretensión del comprador ha sido reconocida por nosotros o es incontrovertida o bien resulta reconocida en sentencia firme.
4. El comprador solamente tendrá derecho a compensar en la medida en que hayamos reconocido la contra- pretensión del comprador o bien si ésta es incontrovertida o si ha sido reconocida mediante sentencia firme.
5. Si el comprador se encuentra en mora con el pago del precio de compraventa estará obligado a pagarnos por el período de la mora intereses de demora de un 9 (nueve) por ciento por encima el tipo de interés básico del Banco Federal Alemán.

§ 8 Mercadería que incumple el contrato, mercadería con vicios jurídicos

1. La mercadería no es conforme al contrato si en el momento de la transmisión del riesgo difiere notable- mente de lo exigido en los § 4 nº 1 y nº 2.
2. La mercadería padece de un vicio jurídico si en el momento de la transmisión del riesgo difiere notable- mente de lo exigido en el § 4 nº 3.

§ 9 Obligación de comprobación y de reclamación

1. Sin que ello implique una limitación de las normas legales, el comprador deberá comprobar la mercadería en cuanto a sus discrepancias relativas al tipo, a la cantidad, a la calidad y al embalaje. En la medida en que una comprobación lo requiera, el comprador deberá efectuar dicha comprobación con la ayuda de terceras personas externas.
2. La falta de conformidad con el contrato deberá ser comunicada dentro de diez (10) días naturales. En caso de la falta de conformidad contractual evidente, el plazo de su comunicación comenzará con la entrega de la mercadería, y, en los demás casos, en el momento en que el comprador haya constatado dicha falta de conformidad o debió haberla constatado. La comunicación de la falta de conformidad deberá ser formulada por escrito y la disconformidad contractual deberá ser expresada y descrita con tal exactitud que nos permita adoptar medidas de subsanación.
3. En tanto no se haya pactado algo diferente en lo precedente, y, en relación a los vicios jurídicos, serán de aplicación las normas legales.

§ 10 Plazo de prescripción

Los derechos del comprador por la entrega de mercadería no conforme al contrato o mercadería que adolezca de un vicio jurídico, prescribirán dentro de un (1) año contado a partir de la entrega de la mercadería. Esto no afectará a los derechos por infracción contractual dolosa, intencional o por negligencia grave así como los derechos por daños contra la vida, el cuerpo y la salud.

§ 11 Derechos y acciones en caso de mercadería no conforme al contrato o con vicios jurídicos, limitación de responsabilidad

1. En caso de la entrega de una mercadería no conforme al contrato, el comprador solamente podrá exigir la entrega de otra mercadería en sustitución de aquella, la reparación, la rebaja del precio y la resolución del contrato conforme a las normativas legales.
2. En la medida en que el incremento de nuestros gastos que se generen por motivo del cumplimiento de las acciones de saneamiento por vicios, se deba a que el comprador ha llevado la mercadería a un lugar que no viene mencionado en la confirmación del pedido o - en caso de que en la confirmación del pedido no conste un lugar - ese lugar no se corresponda a la sede del comprador, estos gastos serán de cargo de comprador.
3. La entrega de otra mercadería y la reparación no conllevan a una prórroga o a un cómputo nuevo del plazo de prescripción.
4. En caso de la entrega de mercadería no conforme al contrato o provista de vicios jurídicos o en el supuesto de cualquier otra infracción del contrato de compraventa o de las relaciones de negocios existentes con el comprador, éste podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios solamente en atención a las siguientes reglas, quedando excluida la aplicación de otros derechos y acciones (en especial, de tipo extracontractual):
 - a. No respondemos por la conducta de proveedores o subcontratistas. Asimismo, no respondemos por daños y perjuicios en la medida en que el comprador haya contribuido a la generación de los mismos.
 - b. El comprador deberá acreditar que nuestros administradores, empleados u otros trabajadores han infringido de forma intencional o negligente nuestras obligaciones con el comprador.
 - c. Si respondemos, la responsabilidad por entrega tardía o por falta de entrega se limitará al 0,5 por ciento por cada semana completa, pero no excederá el 5 por ciento del precio de compraventa neto de la mercadería entregada de forma tardía o no entregada, y, en el supuesto de una responsabilidad por una entrega no conforme al contrato y/o con vicios jurídicos, no excederá el precio neto de la mercadería en cuestión.
 - d. A diferencia de lo previsto en el § 11 N° 4 letra. c) no respondemos por el lucro cesante, la falta de producción ni por pérdidas de uso.
 - e. Las limitaciones reseñadas en § 11 N° 4 letra c) no se aplican
 - en caso de daños contra la vida, el cuerpo o la salud,
 - si hemos actuado de forma dolosa, gravemente negligente o intencional
 - si respondemos sobre la base de las leyes sobre productos defectuosos, y
 - en cuanto a la responsabilidad que sobre la base de las leyes aplicables no puede ser excluida o limitada.
5. En tanto no se haya pactado en lo anterior algo diferente, se aplicarán las normas legales. Queda excluido al cliente recurrir a fundamentos jurídicos concurrentes, especialmente a fundamentos no contractuales. Asimismo está excluido responsabilizar a nosotros órganos, empleados, colaboradores y representantes por la violación de nuestras obligaciones contractuales asumidas.

§ 12 Derecho a los documentos propios, etc.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad industrial en cuanto a los documentos, imágenes, dibujos, etc (en resumen denominados „ documentos“) confeccionados por nosotros, que estén relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones dimanantes del contrato de compraventa. Estos documentos son exclusivamente nuestros.

§ 13 Otras disposiciones

1. Nos reservamos la propiedad de toda la mercadería entregada hasta el cumplimiento de todos nuestros derechos existentes frente al comprador.
2. No estamos obligados a prestar servicios que no estén mencionados en la confirmación del pedido o en estas condiciones internacionales de venta.
3. Tenemos derecho a rescindir los contratos de venta si la ley prohíbe su ejecución o si ésta llega a prohibirse. El comprador no tendrá derecho a reclamarnos daños y perjuicios ni al reembolso de gastos como consecuencia de la rescisión, a menos que fuéramos responsables de las circunstancias que nos hayan dado derecho a rescindir los contratos de venta.
4. No existen pactos accesorios a este contrato de compraventa.
5. Todas las modificaciones de un contrato de compraventa celebrado requerirá de nuestra confirmación escrita expresada mediante nuestra correspondiente firma.
6. El comprador no está facultado a ceder a otra persona sus derechos y obligaciones.
7. El lugar del cumplimiento de la entrega resulta de la cláusula Incoterm pactada, el lugar de cumplimiento del pago resulta del § 7 N° 1. El lugar del cumplimiento de todas las demás obligaciones es, también en el supuesto del pacto de otra cláusula Incoterm – 32339 Espelkamp/Alemania. Esto rige - sin perjuicio de nuestra obligación de indemnización por daños según estas cláusulas internacionales de venta - para la entrega de otra mercadería en sustitución de otra, la reparación y la resolución de las obligaciones contractuales.
8. Toda la comunicación, declaraciones, informaciones, etc. (en resumen en lo siguiente “ informaciones“) deberán ser formuladas exclusivamente en lengua alemana o inglesa. Las informaciones transmitidas mediante fax o correo electrónico cumplen el requisito de la forma escrita. El cumplimiento del requisito de la forma escrita no implica la firma, salvo en el supuesto, que conforme a estas condiciones internacionales de venta, se exija expresamente la firma.

§ 14 Cláusula de arbitraje y de fuero

1. Todas las controversias que surjan de este contrato o en relación con éste y de estas cláusulas internacionales de venta, incluyendo las controversias contractuales, extracontractuales o concursales y controversias sobre la validez, nulidad, infracción o resolución de este contrato y las disputas que resulten de nuestra relación de negocios con el comprador, serán resueltos exclusivamente y definitivamente en un procedimiento de arbitraje conforme al Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por uno o varios árbitros designados según esta normativa. El lugar del procedimiento de arbitraje será Zurich/Suiza, el idioma será el alemán.

2. En lugar de interponer una demanda ante el Tribunal de Arbitraje conforme al § 14 N° 1, estamos, sin embargo, facultados a interponer una demanda ante el Tribunal estatal competente para el lugar 32339 Espelkamp/Alemania y/o en el lugar del domicilio de negocios del comprador.

§ 15 Cláusula de salvedad

Si fuera nula total o parcialmente alguna de las cláusulas de estas condiciones internacionales de venta, ello no afectará la validez de las demás cláusulas. Nosotros y el comprador estaremos obligados a sustituir las cláusulas nulas por cláusulas nuevas, que, de manera legal, se aproximen lo más posible al contenido económico recogido en la cláusula inválida.

Espelkamp/Alemania, Julio 2024